

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אל הואשלה
יאסר חוג'יראת

1683/25/פ

הצעת חוק חובת תשלום בשוברים, התשפ"ג–2023

- | | | |
|-----------------------------|----|--|
| הגדרות | 1. | בחוק זה, "גוף ציבורי" – ממשלת ישראל, רשות מקומית, תאגיד שהוקם לפי חוק, גוף שנמצא בבעלות או בשליטה ישירה או עקיפה של הממשלה או של רשות מקומית, לרבות חברת בת ממשלתית וחברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות התשל"ה–11975, וכן כל גוף המתוקצב במישרין או בעקיפין מתקציב המדינה. |
| תשלום חוב
באמצעות שוברים | 2. | גוף ציבורי יאפשר ליחיד המבקש לפרוס את חובו בתשלומים עיתיים לשלם באמצעות שוברי תשלום; על עצם פריסה כאמור לא תתווסף ריבית או אגרה. |
| ביצוע ותקנות | 3. | שר המשפטים ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. |
| תקנות ראשונות | 4. | תקנות ראשונות לפי סעיף 3 יותקנו בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה. |

דברי הסבר

כיום, קיימים גופים ציבוריים רבים כגון חברות ממשלתיות, נותני שירותים חיוניים וכדומה, אשר אינם מאפשרים תשלום חוב לשיעורין, למעט באמצעות כרטיס אשראי בתוספת ריבית. התשלום באמצעות כרטיס אשראי בקרדיט מוסיף ריביות נוספות על הריביות הקבועות בחוק, שיכולים חלק מהגופים הציבוריים לגבות על תשלום החובות. כך לדוגמה – לגבי רשויות מקומיות, סעיף 4(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ס–1980, קובע כי רשות מקומית

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

רשאית לקבוע הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, כאשר הריבית השנתית על כל תשלום היא 18% או ריבית אחרת ששר האוצר ושר הפנים יקבעו. בצו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית אחר), התשס"ב–2001, נקבע ששיעור הריבית שיוסף לתשלום יהיה שיעור ריבית החשב הכללי, שהיא נכון להיום 1.75% שנתי. הקביעה כי הסדר כזה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בשיטת קרדיט תוביל להוספה של ריבית לכל תשלום, והדבר עלול להקשות ביותר על בעל החוב העומד בפני קושי כלכלי ונאלץ להגיע להסדר חובותיו.

המצב הנוכחי מהווה פגיעה חמורה ביותר באוכלוסיות המוחלשות, שדווקא הן נדרשות לרוב לפריסת חובותיהן. זאת משני טעמים: ראשית, מדובר בהוספת סכום לתשלום החודשי אשר עלול להקשות על החייבים; שנית, מדובר באוכלוסיות אשר לעיתים קרובות ביותר אין בידיהן כלל כרטיסי אשראי. במצב זה הדרישה לתשלום אך ורק באמצעות כרטיס אשראי מהווה חסם בפני אנשים אלה בדרך לפירעון החוב, ולמעשה מובילה אותם, בלית ברירה, לחוסר יכולת לשלם את החוב בעודו בר פירעון בתשלומים. על כן, הם נאלצים לצבור את חובותיהם שתופחים וצוברים הוצאות גבייה ואכיפה עד להגעה להליכי גבייה חמורים ביותר.

לפיכך, מוצע לקבוע כי כל עסקה הנעשית בין יחיד לבין גוף ציבורי כהגדרתו בהצעת החוק, תגלם בתוכה את האפשרות לשלם את החוב שנגרם בגינה בתשלומים ללא קרדיט, באמצעות שוברי תשלום, שהם כלי זמין גם לאוכלוסיות מוחלשות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/3363/20); על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/7/21; פ/642/22; פ/186/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/115/24) ועל ידי חבר הכנסת מופיד מרעי (פ/3594/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני (פ/1619/25).

הצעת החוק זהה לפ/3594/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)